

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1554/2533

ห้างหุ้นส่วนจำกัดช.ทองสะอาด

โจทก์

นายสละ พูนโสภา

ผู้ร้อง

บริษัทสยามอุโน จำกัด กับพวก

จำเลย

นายสละ พูนโสภา ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 49)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์รวม 4 รายการ โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์ของจำเลยเพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ทรัพย์ที่ยึดดังกล่าวเป็นของผู้ร้อง ขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ร้องวางเงินประกันความเสียหายจำนวน 50,000 บาท ผู้ร้องยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการวางเงินอ้างว่าไม่สามารถวางเงินได้ทันเนื่องจากเป็นเงินจำนวนมาก ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องว่าผู้ร้องไม่วางเงินประกันตามคำสั่งศาล ขอให้ศาลสั่งจำหน่ายคดี ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าผู้ร้องเพิกเฉยไม่ดำเนินการตามคำสั่งศาล ถือว่าผู้ร้องทิ้งคำร้องขัดทรัพย์ จึงให้จำหน่ายคดีของผู้ร้องออกจากสารบบความ

ผู้ร้องอุทธรณ์ ขอให้ขยายระยะเวลาวางเงินประกันความเสียหายตามคำร้องของผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของผู้ร้อง

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 40,41)

คำสั่ง

กรณีไม่ใช่เรื่องขอทุเลาการบังคับ แต่เป็นเรื่องขอให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทไว้ในระหว่างฎีกา

กรณีไม่ใช่เรื่องขอทุเลาการบังคับ แต่เป็นเรื่องขอให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทไว้ในระหว่างฎีกา

(จงทรัพย์ เทียงธรรม-พนม พ่วงภิญโญ-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ